

CONTRATO DE LOCACION

Entre La Sra Josefa COCERES, D.N.I 2.777.457- CUIT 27-02777457-7, representada en este acto por su apoderado, Nahuel Horacio DIAZ RIVERO, D.N.I. 34.476.187, CUIT 20-34476187-7 (conforme Poder General de Administración del 2-9-2020 otorgado por la escribana María Belén Cano Codecá, adscripta al Registro 920-Escritura Nro.83) quien constituye a estos efectos domicilio en la calle Defensa 1066 de la Capital Federal, por una parte, denominada en adelante "locadora" y por la otra, en su carácter de locataria, "SUCCESSFUL BOXES SRL" CUIT 30-71627980-0, inscrita en la IGJ el 6-12-2018 bajo el nro. 13574 del libro 157, con sede social en Sto Domingo 2468 de la CABA, donde fija su domicilio especial y legal, siendo representada en este acto por sus socios gerentes, Carlos Alberto CASTELLI DNI 4.623.524 CUIT 20-04623524-0 y Alejandra GALAN CALCAGNO DNI 94.577.108 CUIT 27-94.577.108-4, con domicilios reales en Juana Manso 1661 Piso 5 Dpto 505 y Gorriti 6009 Piso 3 depto A, respectivamente, ambos de esta Ciudad. Los faculta a esta representación lo asignado por Escritura nro 46 del 16-03-2022 Folio 153 (Escribano Osvaldo C Civelli- Matric. 2115- Reg 412)- Ambas partes celebran el presente Contrato de Locación de uso Comercial, sujeto a las cláusulas siguientes:

PRIMERA: La locadora da en locación a la locataria el local ubicado en Pta.Bja de la calle Defensa 1066 de la Capital Federal, Galería Solar de French, identificado como Local N° 27 que se entrega en perfecto estado, declarando el locatario conocer el mismo y comprometiéndose a restituirlo en el mismo estado que hoy lo recibe, salvo los deterioros originados por el buen uso y el transcurso del tiempo. Caso contrario deberá responder por los daños y perjuicios.

SEGUNDA: El monto mensual locativo por cada uno de los tres primeros meses de contrato será de quinientos setenta mil pesos (\$570.000) más IVA, monto que se reajustará trimestralmente de acuerdo al IPC. Todos los pagos se harán por mes adelantado del uno al diez de cada mes, en el domicilio de la locadora o en cualquier otro domicilio que la locadora determine y notifique fehacientemente al locatario. Si pasado el plazo de pago, éste no se produjera, se considerará que el locatario ha incurrido en mora sin necesidad de intimación o aviso previo alguno, fijándose un recargo del diez por ciento (10%) mensual.

TERCERA: El presente contrato tendrá una vigencia total de un año, a partir del 1° de diciembre del dos mil veinticuatro debiendo el locatario restituir el inmueble locado al vencimiento del plazo sin necesidad de interpelación alguna. La falta de pago en término de dos alquileres consecutivos, facultará a la locadora a considerar resuelto el contrato, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Una vez notificada la resolución contractual, la locataria deberá entregar el inmueble en perfectas condiciones, libre de todo ocupante por cualquier título y en un plazo no mayor de diez (10) días corridos desde la fecha de notificación, pactándose una cláusula penal de diecinueve mil pesos (\$19.000) por cada día de atraso, suma que se devengará hasta la recepción del bien locado, de plena conformidad de la locadora.

CUARTA: El inmueble deberá destinarse exclusivamente para actividades comerciales del rubro "Marroquinería, calzado y Accesorios textiles y de moda" quedando

expresamente prohibido su uso como vivienda, total o parcialmente, modificar su destino o ampliar y/o variar el rubro, sin autorización escrita de la locadora .-----

QUINTA: Está Prohibido a la locataria realizar cualquier tipo de mejoras o modificaciones al inmueble sin autorización escrita de la locadora, salvo las urgentes y necesarias, las que igualmente quedarán en beneficio del inmueble y sin cargo alguno para la locadora, por lo que la locataria en ningún caso podrá hacer uso del derecho de retención por mejoras al cual renuncia en toda su extensión. Las paredes sólo podrán pintarse de colores claros y de fácil cubrimiento. Las perforaciones hechas en paredes para instalaciones o estanterías deberán ser reparadas al momento de la devolución. La colocación de artefactos (como ser aire acondicionado) deberá ser consultada previamente en la oficina administrativa-----

SEXTA: La locadora podrá inspeccionar por sí o por terceros que autorice, el estado del bien y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los días hábiles, dentro del horario de atención. No podrá la locataria ceder en todo o en parte, ni sublocar total o parcialmente, a título oneroso o gratuito, ya sea en forma permanente o temporaria, esta unidad- Tampoco la locataria podrá constituir sociedades con terceros para sustituir o aumentar el número de locatarios.-----

SEPTIMA: Queda pactado que si se produjere la pérdida total o parcial de la cosa arrendada, o su deterioro o la imposibilidad de su destino, originados por caso fortuito o fuerza mayor, serán a cargo del locatario y totalmente imputables a él, incluso el incendio, asumiendo el locatario plenamente todas las responsabilidades derivadas de los mismos y presumiéndose siempre la culpa del locatario, salvo prueba en contrario.-- La locadora no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran producirle a la locataria o a sus bienes, dependientes, clientes, visitantes ocasionales, etc, los desperfectos en el inmueble, tales como filtraciones, inundaciones, desprendimientos, etc., provenientes de roturas de caños, techos y/o por cualquier otra causa.-----

OCTAVA: Aparte de las causas legales, se considerarán causales especiales de rescisión contractual: a) Mantener cerrado el local por más de treinta días corridos o cuarenta días hábiles alternados en un año y b) La quiebra y/o concurso de la locataria.-- La locataria se compromete ocupar su local en los días y horarios en que la Galería permanece abierta al público (todos los días de diez a veinte) No podrá colocar carteles o accesorios en la parte externa del local, ni fuera de la superficie del mismo (comprendiendo esta prohibición a percheros y/o cualquier mercadería, cartel o accesorio que se cuelgue o sujete a la cara exterior de la puerta quedando ésta expuesta hacia fuera, ni sobre la superficie de paredes contiguas) -Respetará, en caso de ambientarlo musicalmente, que el volumen de la música sea apropiado y no invada a sus vecinos, imponiéndose su escucha--

NOVENA : Es obligación de la locataria proveer a su local del matafuego reglamentario según las disposiciones municipales, así como la de tramitar la habilitación correspondiente-----

Cualquiera de las obligaciones a que hace referencia el presente contrato que no sea cumplida dentro de los plazos y modos establecidos, dará derecho a la locadora a rescindir el mismo y la facultará a pedir su desalojo, accionar por daños y perjuicios y aplicar los intereses punitivos pactados.-----

DECIMA: Los impuestos, tasas y contribuciones que gravan la actividad comercial, al igual que los gastos de habilitación municipal, serán por cuenta del locatario. También éste deberá abonar las facturas por los servicios de energía eléctrica, que deberá poner a su nombre dentro de los treinta días de esta firma, aguas y alumbrado, barrido y limpieza, correspondientes a la unidad locada.-----
Quedan a cargo del locatario el pago de expensas comunes (que incluyen ABL y aguas) y extraordinarias, que al igual que el del alquiler, deberá efectuarse entre los días uno y diez de cada mes.- A los efectos del prorrateo, se deja constancia que la unidad locada tiene un porcentual del 2,24 % del total de la propiedad.- El Impuesto de Sellos para Contratos de Locación Comercial (Ley 2179), será abonado en partes iguales por locador y locatario, dentro de los quince días de firmado el contrato, tal como lo establece la ley -----

UNDECIMA: Se constituye fiador principal pagador renunciando expresamente a los beneficios de excusión y división, de todas y cada una de las obligaciones que emerjan del presente contrato y durante todo el tiempo en que el locatario ocupe el inmueble y hasta su devolución a la locadora de conformidad, el Sr Carlos Alberto Castelli DNI 4.623.524 domiciliado en Juana Manso 1661 Piso 5 Dpto 505 CABA, quien denuncia ser propietario del inmueble sito en Rio Limay 1636 entre Osvaldo Cruz y Sto Domingo, de esta Ciudad, -respondiendo a los siguientes datos catastrales : Cir 3 , Secc 18 Manz 33 Parcel 15 Inscripto en la Mtr 3-5412 , exhibiendo el título de dominio original y el agregado de fotocopia simple del mismo.- En caso de falencia, irresponsabilidad manifiesta o fallecimiento del fiador, la locadora podrá requerir un nuevo garante que cumpla con las condiciones que se solicitaron para el anterior y la locataria deberá presentarlo para su reemplazo en el término de diez días; en caso contrario quedará rescindido el presente contrato.- -----

DUODÉCIMA : La locataria entrega en este acto la suma de trescientos treinta mil pesos (\$330.000) que quedarán en poder de la locadora, totalizando con el depósito anterior la suma de quinientos setenta mil pesos (\$570.000) , en concepto de garantía del fiel cumplimiento del presente contrato y para responder por los daños o deterioros causados a la unidad locada, o por saldos impagos de facturas de servicios o expensas, sirviendo el presente de suficiente recibo. No podrá aplicarse al pago de alquileres. La locadora deberá devolver dicho importe en igual moneda al locatario, una vez terminado el plazo contractual y recibido el inmueble a conformidad, estando todas las deudas liquidadas, dentro de los treinta días siguientes.---

DECIMOTERCERA: La entrega de las llaves de la propiedad, deberá justificarla el locatario, con documento escrito emanado de la locadora, no admitiéndose otro medio de prueba.-----

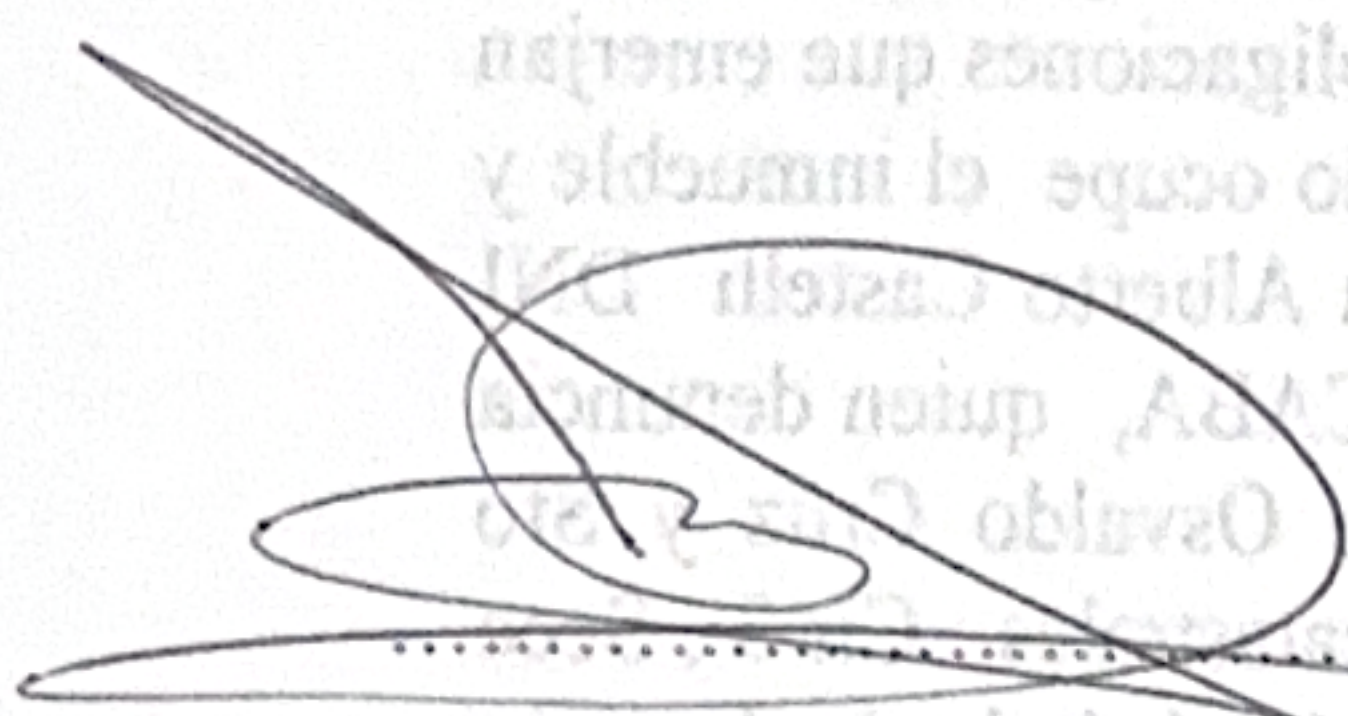
DECIMOCUARTA: En caso que la locataria dejare el local abandonado o depositare judicialmente las llaves, se obliga a pagar el alquiler devengado hasta el día en que el Juzgado interviniente reintegre la tenencia a la locadora, quedando a salvo los derechos de ésta para exigir el pago de los intereses por mora y la cláusula penal a la que alude la cláusula Tercera.-----

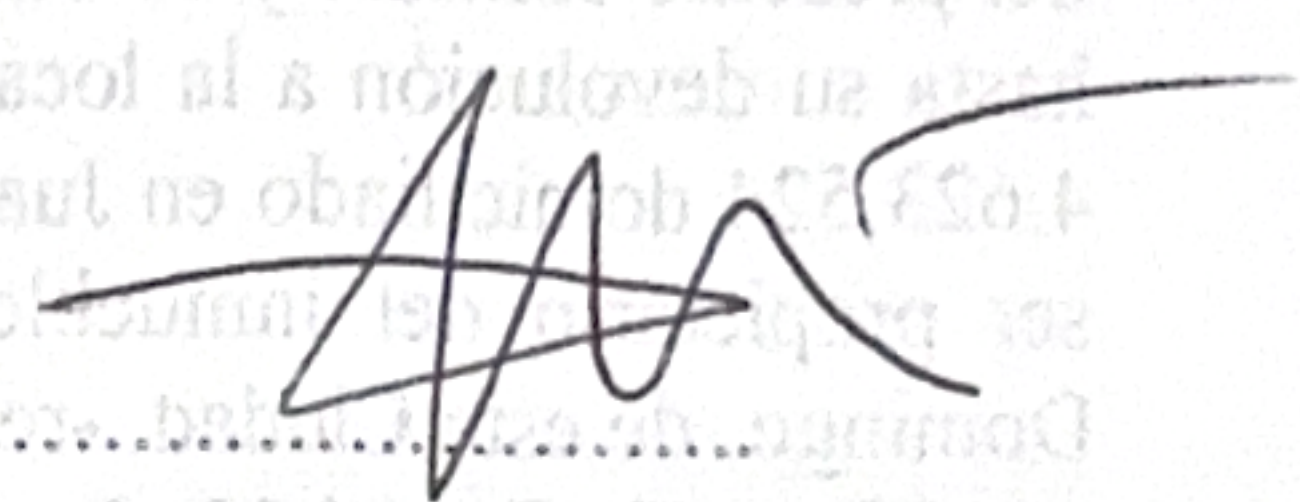
DECIMOQUINTA : La locataria podrá rescindir anticipadamente el presente contrato en cualquier momento, debiendo abonar a la locadora el diez por ciento del total

locativo restante. En caso de rescisión anticipada permitirá a la locadora o a quien esta designe, mostrar el inmueble a futuros posibles interesados

DECIMOSEXTA: las partes constituyen domicilio especial en Defensa 1066 (locadora) , Sto Domingo 2468 (locataria) y Juana Manso 1661 P 5 Dpt 505 (garante), todos de la CABA, donde serán válidas todas las notificaciones. Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero.-----

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro--


LOCADORA


LOCATARIO


GARANTE